

**Nr. 238 Der Reichsarbeitsminister und der Reichswirtschaftsminister an Staatssekretär
Lammers. 26. Oktober 1933**

R 43 II/537, Bl. 77–81 Umdruck

Beginn:

Beginn:

Betrifft: Das Doppelverdienertum und seine Regelung.

Die anliegende Ausarbeitung über das Doppelverdienertum und seine Regelung¹⁾ haben wir dem Herrn Reichskanzler überreicht. Wir beabsichtigen, über sie eine Aussprache im Kabinett herbeizuführen und bitten daher, sie auf die Tagesordnung einer der nächsten Kabinettsitzungen zu setzen²⁾.

35 Abdrucke dieses Schreibens und seiner Anlage sind beigelegt.

Der Reichswirtschaftsminister
gez. Dr. Schmitt
Der Reichsarbeitsminister
gez. Franz Seldte
[Anlage]

Das Doppelverdienertum und seine Regelung.

Die Frage des Doppelverdienertums und seiner Beseitigung, die in den schweren Wirtschaftskrisen der Nachkriegszeit immer wieder die Öffentlichkeit beschäftigt hat, ohne daß eine Lösung gefunden werden konnte, wird neuerdings mit ganz besonderer Leidenschaftlichkeit behandelt. Zahlreiche *örtliche Stellen*, insbesondere politische Organisationen, Kommunalbehörden und besondere Kommissionen haben in den letzten Monaten es unternommen, Doppelverdiener von sich aus auszumerzen und die Arbeitgeber – zum Teil unter Androhung von schärfsten Maßnahmen (Konzentrationslager) – zur Entlassung derjenigen Arbeitnehmer, die als Doppelverdiener angesehen werden, zu zwingen. Dabei haben diese Stellen vielfach Einkommensgrenzen zugrunde gelegt, die das Gesamteinkommen der Familie nicht überschreiten darf. So soll nach einer Verfügung, die die Gau-Organisationsleitung der NSDAP in Kassel am 22. August 1933 an alle Arbeitgeber des Gaues Kurhessen gerichtet hat, die Einkommensgrenze monatlich für ein Ehepaar ohne Kinder 110,– RM betragen. Dieser Betrag soll sich je Kind um 20,– RM erhöhen. Teilweise wurde von den Arbeitgebern die Ausfüllung komplizierter Fragebogen für sämtliche Arbeitnehmer verlangt. In anderen Orten müssen die Arbeitnehmer selbst eingehende Erklärungen über ihre Vermögens- und Familienverhältnisse in Form von eidesstattlichen Versicherungen abgeben. Dabei wurde auch das Zusammentreffen mehrerer Einkommen in einer Familiengemeinschaft, selbst wenn es sich dabei um erwachsene Söhne und Töchter handelte, als Doppelverdienst angesehen. Scharf wurde auch gegen Beamte im Ruhestande und verabschiedete Offiziere vorgegangen, die neben ihrer Pension noch über ein Arbeitseinkommen verfügten, selbst wenn es sich um frühzeitig verabschiedete Personen mit geringem Ruhegeld und kleinem Arbeitseinkommen handelte. Die Beispiele

¹⁾ Zur vorangegangenen Ressortberatung s. Dok. Nr. 161.

²⁾ Zur Kabinettsberatung s. Dok. Nr. 244, P. 6.

ließen sich beliebig vermehren. In zahlreichen Fällen nehmen die Stellen, die in den einzelnen Orten gegen Doppelverdiener Vorgehen, ohne weiteres für sich das Recht der Entscheidung darüber in Anspruch, ob im Einzelfalle Doppelverdienst vorliegt und der Arbeitnehmer daher aus dem Betriebe ausscheiden muß.

Dieses ungesetzliche, vielfach mit großer Rücksichtslosigkeit durchgeführte Vorgehen aller möglichen Stellen hat zu erheblicher Beunruhigung sowohl in der Wirtschaft als auch in den Kreisen der Arbeitnehmerschaft geführt. Derartige willkürliche Maßnahmen nicht autorisierter Stellen gefährden die Staatsautorität, züchten ein Denunziantentum schlimmster Art hoch und rufen in der Bevölkerung ein Gefühl der Unsicherheit und Schutzlosigkeit hervor.

Den *Landesarbeitsämtern und Arbeitsämtern*, die sich teilweise zunächst auch an diesen Sonderaktionen beteiligt hatten, hat der Präsident der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung im Einvernehmen mit dem Reichsarbeitsminister und dem Reichswirtschaftsminister alle weiteren Eingriffe untersagt³⁾. Ferner sind die *Treuhänder der Arbeit* angewiesen worden, Eingriffe unbefugter Stellen in die Wirtschaft mit allen Mitteln zu verhindern. Da aber weiterhin Sonderaktionen erfolgten, haben *Reichswirtschaftsminister* und *Reichsarbeitsminister* am 9. September 1933 der Öffentlichkeit eine Erklärung übergeben, in der es unter besonderer Bezugnahme auf das Doppelverdienertum als erwünscht bezeichnet wird, Maßnahmen, deren sozial- und wirtschaftspolitische Berechtigung nicht völlig zweifelsfrei ist, und die nicht durch Verständigung zwischen den beteiligten Personen im Betriebe oder durch die verantwortliche Entscheidung des Betriebsleiters erledigt werden können, solange hinauszuschieben, bis eine Willensäußerung der Reichsregierung vorliegt⁴⁾. Eine solche Willensäußerung, die möglichst vom Führer selbst ausgehen müßte, erscheint nötig, damit der Kampf gegen das Doppelverdienertum in geregelte Bahnen gelenkt wird.

Das Reichsarbeitsministerium hat die Spitzenverbände von Arbeit und Wirtschaft sowie die anderen Reichsressorts und die Landesregierungen im Laufe der letzten Jahre wiederholt gebeten, dafür einzutreten, daß Doppelverdiener nicht eingestellt und, soweit angängig, entlassen würden. Im Bereiche des öffentlichen Dienstes sind ferner durch Gesetz und auf dem Verwaltungswege bestimmte Maßnahmen ergriffen worden, um unberechtigten Doppelverdienst zu beseitigen (s. Anhang⁵⁾). Alle diese Bemühungen haben jedoch nicht vermocht, die Frage des Doppelverdienstes zu lösen.

3) Erlaß Syrups vom 7. 9. 33 („VB“ vom 8. 9.).

4) In der Erklärung (s. „VB“ vom 10./11. 9.) hieß es abschließend: „Eine vorsichtige Behandlung des Doppelverdienerproblems ist auch deshalb notwendig, um nachteilige Rechtsfolgen für diejenigen zu vermeiden, die voreilige und unberechtigte Maßnahmen veranlaßt haben.“

5) Im Anhang eine Ausarbeitung betr. „Regelung des Doppelverdienertums im Bereich des öffentlichen Dienstes“, in der mitgeteilt wurde: 1. Nach dem Gesetz zur Änderung von Vorschriften des allgemeinen Beamtenrechts vom 30. 6. 33 (RGBl. I, S. 433) dürfe dem Beamten die Genehmigung zur Übernahme einer *Nebenbeschäftigung* nicht erteilt werden, wenn diese ihn „in einen den Handel, das Gewerbe oder den Arbeitsmarkt nachteilig beeinflussenden Wettbewerb mit anderen geeigneten Personen bringt oder deren Vergütung der Höhe nach zu beanstanden ist“. 2. Nach den Durchführungsbestimmungen zum Gesetz vom 30. 6. (VO vom 29. 8. 33, RGBl. I, S. 612) sei die *gewerbliche Tätigkeit der Ehefrau oder der anderen Familienmitglieder* des Beamten nicht genehmigungspflichtig, die Berufstätigkeit der Ehefrau müsse jedoch der vorgesetzten Behörde gemeldet werden. 3. Nach Kapitel III des Gesetzes vom 30. 6. habe die vorgesetzte Behörde die *Entlassung verheirateter weiblicher Beamter* (auch der Länder und Gemeinden) zu verfügen, wenn die wirtschaftliche Versorgung des weiblichen Beamten nach Höhe des Familieneinkommens dauernd gesichert erscheint. 4. *Ruhegehaltsempfänger*, die neben ihrem Ruhegeld ein Arbeitseinkommen aus *öffentlichen* Mitteln beziehen (u. a. Offiziere mit geringem Ruhegeld), seien in jüngster Zeit ohne Rücksicht auf die Höhe ihrer Pension aus ihren Stellungen entfernt worden. Der RArbM habe daher die Reichs- und Landesbehörden ersucht (s. Schreiben vom 8. 7. 33 in R 43 II/536, Bl. 305), alle diejenigen Personen, deren Ruhegeld nicht 72% ihres pensionsfähigen Dienstes einkommens erreicht und deren pensionsfähiges Dienstes einkommen nicht 360 RM übersteigt, nicht als Doppelverdiener zu behandeln, wenn sie noch für eine Familie oder bedürftige nächste Verwandte zu sorgen haben. 5. Bei *Ruhegehaltsempfängern*, die neben dem Ruhegeld *privates Arbeitseinkommen* haben, werde das Ruhegeld gemäß VO vom 6. 10. 31 (RGBl. I, S. 537) um die Hälfte des Betrages gekürzt, um den das Privateinkommen 6000 RM jährlich übersteigt. Dieser „Rahmen hat sich in der gegenwärtigen Notzeit als zu weit erwiesen. Es wird daher eine Änderung der Bestimmungen vom Jahre 1931 in Erwägung zu ziehen sein“. – Zu der Frage, wann *ruhegehaltsberechtigter ehemalige Offiziere*, die in Privatbetrieben beschäftigt sind, als Doppelverdiener anzusehen seien, habe der RArbM in Übereinstimmung mit der PO der NSDAP zum Ausdruck gebracht (s. Schreiben an Reichs- und Landesbe-

Die Schwierigkeiten, die in dem Kampf gegen das Doppelverdienertum liegen, ergeben sich bereits aus der Begriffsbestimmung. Will man einen Doppelverdienst erfassen, so muß man die Vorfrage klären, was als einfacher Verdienst anzusehen ist. Eine klare Beantwortung dieser Frage führt aber zwangsläufig zu einer Aufstellung von Einkommenssätzen für jeden Menschen und jede Arbeiterkategorie, zu einer Art von Besoldungsordnung, deren Unsinnigkeit auf der Hand liegt.

Ohne eine derartige Einkommensbegrenzung ist die Handhabung des Doppelverdienerbegriffs unbrauchbar, da lediglich die äußere Tatsache eines Doppelverdienstes das entscheidende Problem nicht erfaßt. So würde ein Arbeiter, der neben einer Wochenarbeitszeit von 36 Stunden noch in ein paar Stunden sich einen Nebenverdienst verschafft, als Doppelverdiener gelten, während ein anderer Arbeiter, der in einer Normalarbeitszeit von 48 Stunden beschäftigt ist, als Einfachverdiener betrachtet wird. Dasselbe gilt für den Familienvater, der in Kurzarbeit steht und dessen Frau oder Kind noch einen Beruf ausfüllt.

Der übliche Kampf gegen das Doppelverdienertum hat die Gefahr heraufbeschworen, daß das *Leistungsprinzip* immer mehr in den Hintergrund gedrängt wird. So sind es gerade oft die besten und leistungsfähigsten Menschen, die auf dem Wege über den „Doppelverdienst“ versuchen, durch erhöhte Anstrengungen sich einen erhöhten Lebensstandard oder ihren Kindern eine bessere Ausbildung zu verschaffen. Manche Familien konnten überhaupt erst dadurch gegründet werden, daß Mann und Frau weiterhin einen Beruf ausfüllten. Die Einschränkung dieser gemeinsamen Erwerbsmöglichkeiten würde die Existenzgrundlage dieser Familien (Kapitalaufwand für Eigenheime und dergl.) vielfach zerstören. Darüber hinaus aber *bedroht sie die Familiengemeinschaft selbst*, deren Festigung durch staatliche Maßnahmen verschiedener Art (z. B. Ehestandshilfe⁶⁾) ein wesentliches Ziel der Reichsregierung ist. Manche Ehen sind infolge des Doppelverdienerverbots bereits aufgelöst worden und zahlreiche Ehen können unter dem Druck dieses Verbots nicht zustande kommen. Dasselbe gilt für die Erhöhung der Kinderzahl in einer Familie. Daß neben dem gesunden Trieb einer Familie, einen höheren Lebensstandard zu erreichen, auch das Streben nach einer besseren Ausbildung des Nachwuchses durch den Kampf gegen das Doppelverdienertum stark beeinträchtigt wird, wurde bereits erwähnt. Wenn die Tatsache, daß ein Vater noch im Berufsleben steht, entscheidend dafür sein soll, daß ein Sohn oder eine Tochter keine Arbeit mehr annehmen darf, so werden hier den Kindern berufliche Entwicklungsmöglichkeiten für die Zukunft verbaut. Nach dem Tode des Vaters sind dann die Kinder in der Regel nicht mehr in der Lage, sich eine selbständige Existenzgrundlage zu verschaffen.

Der Kampf gegen das Doppelverdienertum ist insoweit unsozial, als er den erhöhten Leistungswillen eines Menschen oder einer Familie bestraft, während der Doppelverdienst, der mit Kapitaleinnahmen verbunden ist, unberücksichtigt bleibt und aus Gründen der Kapitalbildung unberücksichtigt bleiben muß. Der Arbeitnehmer, der neben seiner Haupttätigkeit noch eine nebenberufliche Tätigkeit ausübt, kann aus sozialpolitischen Gründen nicht schlechter gestellt werden als der Arbeitnehmer, der neben seinem Berufseinkommen eine Rente aus ererbtem Kapitalvermögen bezieht. Der Kampf gegen das Doppelverdienertum verstößt also sehr häufig gegen entscheidende soziale Grundsätze, so gegen den Grundsatz der Leistung, der Familie und einer gesunden Bevölkerungspolitik. Hinzu kommt, daß er oft auch wirtschaftliche Irrwege beschreitet. Es gibt zahlreiche Tätigkeiten (wissenschaftliche, schriftstellerische, künstlerische Arbeiten), die nur im Zusammenhang mit

hörden vom 28. 8. 33, abgedr. im RArbBl. I, S. 225), daß „die Frage nur von Fall zu Fall im Betriebe nach sorgfältiger Abwägung aller Umstände des Einzelfalles entschieden werden könne“. 6. Die Dt. *Reichsbahn-Gesellschaft* habe im Sept. 1933 zur Doppelverdienerfrage erklärt, daß sie bei Beamten mit Ruhegehalt Doppelverdienertum erst dann annehmen werde, wenn das gesamte Einkommen das Gehalt eines Verwaltungsamtmannes übersteigen sollte. „Zu dem Falle, daß zwei oder mehr Einkommen in eine Familie fließen, wird betont, daß ein generelles Verbot die Heranbildung des Nachwuchses der jungen Generation in verhängnisvoller Weise gefährden würde.“ 7. Die Dt. *Reichspost* habe auf Anregungen, „diejenigen weiblichen Personen zu entlassen, deren Väter in der Lage sind, ihnen den Unterhalt zu gewähren, nach Pressemitteilungen geantwortet, daß sie solche Personen, insbesondere Beamtentöchter, nicht den Doppelverdienern zurechne“ (R 43 II/537, Bl. 82–84).

⁶⁾ S. Abschnitt V des Gesetzes zur Verminderung der Arbeitslosigkeit vom 1. 6. 33 (RGBl. I, S. 327).

einem Hauptberuf nebenberuflich ausgeübt werden können. Die Tätigkeit eines kleinen Versicherungsagenten ist ebenfalls nur im Zusammenhang mit einem Hauptberuf (z. B. Lehrer oder Rechtsanwalt in einer kleinen Gemeinde) praktisch durchführbar und erfolgreich. Bei einem Verbot der Doppelverdienste wäre nicht zu erwarten, daß stets andere, bisher erwerbslose Personengruppen die ausfallenden Funktionen übernehmen könnten. Das Verbot würde dann nur zu einer weiteren Schrumpfung der Beschäftigungs- und Einkommensverhältnisse führen. Schließlich ist zu beachten, daß der Kampf gegen das Doppelverdienertum oft nur an der Oberfläche haften bleibt und lediglich äußere Symptome erfaßt bzw. verschiebt. Muß z. B. in einer Familie die Frau entlassen werden, so wird sie bisher in ihrem Haushalt beschäftigte Hilfskräfte abschieben; sie wird durch Heimarbeit Bedürfnisse befriedigen, die sie bisher durch Einkäufe auf dem freien Markt befriedigt hat. Auf diese Weise tritt aber nur wieder eine Verschiebung zwischen Heimarbeit und Fabrikarbeit (Konfektion) ein.

Aus dieser Problematik des Doppelverdienertums ergibt sich, daß eine *Einmischung des Gesetzgebers* in das außerordentlich schwierige und verwickelte Problem des Doppelverdienstes mehr Schaden als Nutzen bringen würde. Lediglich für die Ruhgeldempfänger wird zu prüfen sein, ob die im Jahre 1931 getroffene Vorschrift über die Pensionskürzung beim Bezug eines Arbeits Einkommens aus nicht öffentlichen Mitteln unter Berücksichtigung der heutigen Verhältnisse zu ändern ist (s. Anhang Nr. 5⁷⁾). Soweit eine gesetzliche Regelung nicht besteht, hat die Entscheidung darüber, wer im Einzelfalle als Doppelverdiener zu entlassen ist, bei Behörden allein der Leiter, in der Privatwirtschaft *allein der Betriebsinhaber*. Er hat es als seine Pflicht anzusehen, bei Neueinstellungen erwerbsbedürftige Volksgenossen zu bevorzugen und auch bei wirtschaftlich gebotenen Entlassungen diesen sozialen Gesichtspunkt in den Vordergrund zu stellen. Eine Auswechselung von Personen ihres Doppelverdienertums wegen wird sich auf besonders krasse Fälle beschränken müssen. Jeder Eingriff unberechtigter Stellen, mögen sie auch von den besten Absichten geleitet sein, hat als unvereinbar mit den Grundsätzen des neuen Staates zu unterbleiben. Er wird in Zukunft mit den gesetzlichen Mitteln geahndet werden müssen.

Von dem Gemeinsinn und der Opferbereitschaft der Volksgenossen und Volksgenossinnen muß erwartet werden, daß jeder zu seinem Teil mithilft, den Willen des Führers auch auf diesem Gebiete zu verwirklichen.

⁷⁾ S. oben Anm. 5.

Zitierhinweis

Nr. 238 Der Reichsarbeitsminister und der Reichswirtschaftsminister an Staatssekretär Lammers. 26. Oktober 1933 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d238>